

ДОГОВІР № _____
про закупівлю товарів

м.Золочів

«__» _____ 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі Директор Яцунський Тарас Петрович, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Лучик Оксана Вікторівна** в особі в особі **Лучик Оксани Вікторівни**, що діє на підставі **Виписки з ЄДР** (далі – **Постачальник**), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись Постановою КМУ від 12.10.2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей договір про таке (далі – Договір):

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник передає у власність Замовнику, а Замовник приймає та оплачує товар по цінах, в кількості, асортименті що вказані в Додатку 1 (Специфікації), що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Найменування товару Ноутбук для робочих завдань Asus 15.6, Intel Core i3 12-покоління, 16 Гб, 512 Гб, W11P за кодом CPV за ДК 021:2015: 30210000-4 - **Машини для обробки даних (апаратна частина).**

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.5. Постачальник гарантує відсутність будь-яких обтяжень товару правами третіх осіб (застава, накладення арешту на майно, тощо).

II. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ, ГАРАНТІЇ.

2.1. Строк (термін) поставки: протягом 3 календарних днів з моменту підписання Договору/ з моменту направлення заявки Замовником (заявка може подаватися усно, письмово, листом або за допомогою факсимільних засобів).

Поставка Товару здійснюється партіями згідно кількості, зазначеної Покупцем у замовленні, але в будь-якому разі до 31.12.2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

2.2. Місце поставки: Львівська обл., м.Золочів, вул.Коновальця Є., 48.

2.3. Передача Товару здійснюється за товарними накладними (надалі «накладна»), актами прийому – передачі, що є підставою для оплати Замовником.

2.4. Представник Замовника отримує Товар на підставі документу, що засвідчує особу, та довіреності на одержання матеріальних цінностей.

2.5. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий в повному обсязі у власність Замовника в місці поставки (призначення), що підтверджується відповідними документами, з цього моменту Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі.

2.6. Навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування товару до місця призначення (з занесенням в склад та збиранням) здійснюються Постачальником за рахунок Постачальника.

2.7. Гарантія на Товар зазначається у гарантійних талонах на поставлений товар та повинна складати не менше 12 місяців з дати підписання видаткової накладної.

- 2.8. Постачальник не несе відповідальності за збитки або шкоду, яка може бути заподіяна персоналом Замовника, що експлуатує даний товар з порушенням вимог експлуатації.
- 2.9. Найменування товару що вказується в рахунку-фактурі та накладній Постачальника має бути відповідним до Додатку №1 до Договору (Специфікація) - одиниці виміру, кількість та ціна Товару.

ІІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

- 3.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, технічні, якісні та кількісні характеристики якого відповідають технічним вимогам Замовника,
- 3.2. Разом з товаром Постачальник повинен передати Замовнику документи, які належать до передачі разом з товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та будь-який інший документ, що засвідчує якість товару. Якість товару яких повинна відповідати нормативним документам і стандартам, діючим в Україні.
- 3.3. Товар передається Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.
- 3.4. Постачальник гарантує якість товару, що поставляється Замовнику за цим Договором.
- 3.5. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар на місці розташування товару. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.
- 3.6. Сторони погоджуються, що недоліком товару є будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, що пред'являються до Товару, а також інформації про Товар, наданої Постачальником.

ІV. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Ціна цього Договору становить 255 920,00 грн (двісті п'ятдесят п'ять тисяч дев'яtselот двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.
- Ціна за одиницю товару вказана у Специфікації, що є Додатком 1 до цього Договору.
- 4.2. Сторони можуть зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість (визначену суму) цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом підписання додаткових угод.
- 4.3. Замовник зобов'язаний повністю оплатити товар протягом 30 календарних днів з дати підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
- 4.4. Датою оплати Товару вважається дата зарахування (надходження) грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
- 4.5. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах у цьому договорі.
- 4.6. **Ціна договору містить в собі витрати на транспортування, страхування Товару, сплату податків, мита, зборів та інших обов'язкових платежів.**

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Замовник зобов'язаний:
- 5.1.1. Своєчасно, в терміни обумовлені в цьому договорі, та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений товар.
- 5.1.2. Приймати поставлений товар згідно накладної за кількістю, якістю, в порядку і терміни, установлені цим Договором і чинним законодавством.
- 5.1.3. При встановленні неякісності товару оповістити про це Постачальника протягом 3-х робочих днів з моменту складання акта про неналежну якість товару.
- 5.1.4. Дотримуватися умов експлуатації товару у відповідності з вимогами виробника.
- 5.2. Замовник має право:
- 5.2.1. У разі невиконання, або неналежного виконання зобов'язань Постачальником, в т.ч. порушення термінів поставки товару, достроково розірвати договір, в односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника не менше ніж за 5 календарних днів до розірвання Договору.

5.2.2. У разі зменшення фінансування та/або відсутністю потреби предмета закупівлі достроково розірвати договір з Постачальником в односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника не менше ніж за 10 календарних днів до розірвання Договору.

5.2.3. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі, зокрема з урахування фактичного обсягу видатків Замовника, наявність відповідних бюджетних призначень.

5.2.4. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

5.2.5. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів, тощо).

5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3.1. Своєчасно забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

5.3.3. Замінити неякісний товар (або товар, який виявився не сумісним з відповідним транспортним засобом) протягом 10-ти календарних днів з моменту одержання повідомлення про виявлену неналежну якість чи несумісність товару за рахунок власних коштів або протягом 10-ти календарних днів повернути вартість такого товару відповідно до накладної на товар за якою цей товар поставлявся.

5.3.4. Належним чином оформлювати документи на товар, проводити звірку взаєморозрахунків із Замовником.

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.

5.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

VI. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося за форс-мажорних обставин, дії сторін Договору при настанні обставин непереборної сили, що не дозволяють виконати умови договору.

6.2. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

6.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

Не вважаються випадком форс-мажорних обставин недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору.

6.2.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

6.2.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

6.2.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.2.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та (або) чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

7.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

VIII. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 року, а в частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання. Закінчення дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання та відповідальності за порушення його умов.

8.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

8.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

8.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

8.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8.6. Одностороннє розірвання договору не допускається, крім випадку передбаченого п.5.2.1. Договору.

IX. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

X. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

10.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

XI. ІНШІ УМОВИ

Інші умови

11.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання

(збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.2 Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим договором, регулюються цим договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.3 Будь-які зміни та доповнення за цим договором є невід'ємною частиною цього договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважених осіб та печатками.

11.4 Всі виправлення за текстом цього договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

ХІІ. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

Постачальник

Фізична особа-підприємець
Лучик Оксана Вікторівна
59445, Чернівецька обл., с. Ржавинці,
вул. Партизанський провулок II, 10
тел. +380979090864
IBAN UA163348510000000026008255011,
АТ "ПУМБ"
Інд. Под.. №: 3597811488



ФОП **Оксана ЛУЧИК**
М.П.

Замовник

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: 80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Коновальця Є., 48
ЄДРПОУ 01996272
р/р 243257960000026000301732118
в ТББВ №10013/065 філії ЛОУ
АТ «ОЩАДБАНК»
МФО 325796_
ПІН 019962713192
тел./факс: 8 (265) 4-22-61

Директор _____ **Тарас ЯЦУНСЬКИЙ**
М.П.

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Ціна за од. без ПДВ, грн.	Вартість товару без ПДВ, грн.
1.	Ноутбук для робочих завдань Asus 15.6, Intel Core i3 12-покоління, 16 Гб, 512 Гб, W11P	шт.	14	18 280,00	255 920,00
Вартість, без ПДВ, грн.:					255 920,00

Постачальник

Фізична особа-підприємець
Лучик Оксана Вікторівна



ФОП _____ Оксана ЛУЧИК
М.П. _____

Замовник

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Директор _____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ
М.П. _____